

RODZILAWATI BINTI A. WAHAB

lwn.

MOHAMAD ZAINAL BIN SHAARI

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 Jun 2021 bersamaan 14 Zulkaedah 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-041-0133-2020]

[Bantahan Awal Terhadap Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan di bawah Seksyen 6 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Puan Norrulnadiya binti Mohd Saref daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

Peguam Syarie Responden : Puan Norhusniah binti Husin daripada Tetuan Zain & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Bantahan Awal yang difailkan oleh Pihak Pemohon terhadap Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Serahan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan : 10000-077-0059-2020 yang difailkan oleh Responden pada 15 Julai 2020 dan Kes Rayuan : 10000-033-0056-2020 yang difailkan oleh Responden pada 10 Julai 2020.

[2] Permohonan Bantahan Awal Pemohon adalah untuk mendapatkan perintah seperti berikut -

- i. Notis Permohonan Interlokutori Terpinda bertarikh 25 Ogos 2020 dan Affidavit Sokongan Pemohon, MOHAMMAD ZAINAL BIN SHAARI bertarikh 15 Julai 2020 yang telah difailkan di Mahkamah Rayuan ini bagi tujuan memperolehi Perintah untuk melanjutkan tempoh masa serahan Notis Rayuan diketepikan dan/atau dibatalkan.
- ii. Lanjutan dari perintah pengeneplan dan/atau pembatalan tersebut di atas, Mahkamah ini juga mengeneplan dan/atau membatalkan rayuan Responden melalui Kes Rayuan No.: 10000-033-0056-2020;
- iii. Bahawa Responden membayar kos keseluruhan tindakan ini kepada Pemohon dengan serta merta bersama kos yang berbangkit berikutan tindakan ini termasuk kos permohonan ini; dan
- iv. Lain-lain perintah atau relief yang dianggap adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pemohon telah mengemukakan alasan bagi bantahan awal ini seperti berikut—

- i. Responden (sebagai Perayu di dalam Kes Rayuan 10000-033-0056-2020) telah gagal menyerahkan Notis Rayuan kepada Pemohon dan/atau Peguam Syarie Pemohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemfailan rayuan tersebut.

- ii. Permohonan Responden untuk melanjutkan tempoh masa serahan Notis Rayuan di Mahkamah Rayuan ini adalah penyalahgunaan proses Mahkamah kerana -
 - a. Responden telah membuat Permohonan Untuk Melanjutkan Tempoh Serahan Notis Rayuan melalui borang serta peruntukan yang salah kerana menggunakan Borang MS 49 melalui seksyen 187 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, sedangkan Permohonan Untuk Melanjutkan Tempoh Serahan Notis Rayuan sepatutnya adalah melalui Borang MS 3 dan peruntukan yang terpakai adalah seksyen 13 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
 - b. Alasan Responden di dalam permohonan tersebut adalah tidak berasas mahupun munasabah di sisi fakta dan undang-undang untuk Mahkamah Yang Mulia ini menggunakan budibicaranya untuk meluluskan permohonan Responden tersebut.

[4] Responden tidak bersetuju dengan bantahan awal ini dan memfailkan Afidavit Jawapan pada 11 Februari 2021 memohon supaya Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan kos.

[5] Pemohon seterusnya memfailkan Afidavit Balasan pada 25 Februari 2021. Manakala Hujahan Pemohon dan Hujahan Responden difailkan pada 25 Mac 2021.

Fakta Kes

[6] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 9 Januari 1988 dan telah bercerai pada 23 Jun 2013 di luar mahkamah dan telah disahkan di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 26 Ogos 2013.

[7] Perkahwinan pasangan ini telah dikurniakan dengan tujuh (7) orang cahayamata yang berumur di antara 20 tahun sehingga 33 tahun.

[8] Pemohon dan Responden telah memperolehi Penghakiman Harta Sepencarian melalui Saman No.: 10400-017-0432-2018 pada 27 Jun 2018.

[9] Pemohon seterusnya memperolehi Penghakiman Penetapan Masa melalui Saman No.: 10200-03300267-2019 pada 29 Jun 2020 ekoran kengganannya Responden mematuhi Perintah Harta Sepencarian.

[10] Responden telah memfailkan Notis Rayuan terhadap Perintah Penetapan Masa pada 10 Julai 2020. Walaubagaimanapun Notis Rayuan tersebut telah gagal diserahkan kepada Pemohon setelah tamatnya tempoh penyerahan pada 13 Julai 2020.

[11] Responden telah memfailkan Permohonan Kebenaran Untuk Melanjutkan Tempoh Serahan Notis Rayuan pada 15 Julai 2020 melalui Kes Rayuan No.: 10000-077-0059-2020 atas alasan berikut -

- a) Percubaan wakil peguam syarie Responden menyerahkan notis rayuan kepada Pemohon pada 10 Julai 2020 di alamat A-12-08, Residensi Chymes Gurney, No. 79, Jalan Persiaran Gurney, 54000 Kuala Lumpur telah tidak berjaya setelah dimaklumkan oleh pengawal keselamatan di residensi tersebut bahawa Pemohon tidak tinggal di alamat berkenaan;
- b) Percubaan wakil peguam syarie Responden menyerahkan notis rayuan kepada Pemohon pada 10 Julai 2020 di alamat Apartment No. 6A-4-4, Kondominium No. 8, Ampang Hilir, No. 6, Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur juga tidak berjaya setelah dimaklumkan oleh pengawal keselamatan bangunan tersebut bahawa penghuni alamat tempat tinggal tersebut enggan turun ke pos pengawal dan enggan menerima apa-apa dokumen.
- c) Percubaan wakil peguam syarie Responden menyerahkan notis rayuan kepada peguam syarie Pemohon di Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co pada tarikh yang sama juga gagal apabila peguam syarie enggan menerima serahan notis rayuan atas alasan tidak menerima arahan daripada anak guam dan tiada berwakalah. Malah peguam syarie Pemohon tidak membenarkan notis rayuan tersebut ditinggalkan di pejabat peguam atau peguam syarie Pemohon tidak akan membuka pintu untuk wakil peguam syarie Responden keluar.
- d) Percubaan seterusnya wakil peguam syarie Responden menyerahkan notis rayuan kepada Pemohon pada tarikh yang sama di alamat Apartment No. 6A-4-4, Kondominium No. 8, Ampang Hilir, No. 6, Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur juga masih gagal apabila Pemohon enggan membuka

pintu dan menerima dokumen tersebut walaupun wakil peguam syarie Responden telah berada di hadapan pintu rumah Pemohon.

[12] Pemohon telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal ini pada 10 Disember 2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Bagi maksud bantahan awal ini, kami telah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Penghujahan bertulis pihak-pihak yang telah dikemukakan. Kami rumuskan bahawa terdapat dua (2) isu yang perlu kami putuskan sepertimana yang telah diberi perhatian oleh pihak-pihak kepada kami dalam penghujahan masing-masing iaitu –

- i. Sama ada Responden telah salah menggunakan Borang MS 49 di bawah Seksyen 187(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor di dalam Permohonan Interlokutori Pelanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan
- ii. Sama ada alasan Responden di dalam Permohonan Interlokutori Pelanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan adalah tidak berasas dan munasabah di sisi fakta dan undang-undang untuk Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan permohonan Responden tersebut.

Isu Pertama : Sama ada Responden telah salah Menggunakan Borang MS 49 di bawah Seksyen 187(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor di dalam Permohonan Interlokutori Pelanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan

[14] Pemohon menghujahkan Responden telah membuat permohonan untuk melanjutkan tempoh serahan Notis Rayuan melalui borang serta peruntukan yang salah kerana menggunakan Borang MS 49 melalui seksyen 187(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sedangkan sepatutnya adalah melalui Borang MS 3 dan melalui seksyen 13 ETMMSS 2003.

[15] Hujahan Pemohon ini adalah berdasarkan semakan Pemohon di laman web JAKESS sebelum Pemohon memfailkan bantahan awal ini yang mana telah memaparkan borang yang tertera bagi permohonan kebenaran melanjutkan tempoh serahan notis rayuan adalah menggunakan borang MS 3 dan bukannya borang MS 49

[16] Pemohon menghujahkan bahawa permohonan bantahan awal ini adalah berdasarkan seksyen 6 ETMMSS 2003 yang memperuntukkan mengenai permohonan untuk mengeneipkan kerana tidak teratur seperti berikut -

Seksyen 6. Permohonan untuk mengeneipkan kerana tak teratur

Apa-apa permohonan untuk mengeneipkan apa-apa prosiding, langkah yang diambil dalam apa-apa prosiding atau apa-apa dokumen, penghakiman atau perintah dalamnya kerana tak teratur tidaklah boleh dibenarkan melainkan jika permohonan itu dibuat dalam masa yang munasabah dan sebelum pihak yang memohon itu telah mengambil apa-apa langkah baru selepas menyedari tentang ketakteraturan itu.

[17] Pemohon seterusnya berhujah bahawa permohonan bantahan awal ini wajar diterima kerana telah berlaku ketidakaturan di dalam penggunaan borang semasa Responden memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh berkenaan.

[18] Responden menghujahkan bahawa Permohonan Lanjut Tempoh harus dikategorikan sebagai permohonan interlokutori kerana sifatnya yang bersandar kepada kes Rayuan yang telah difailkan terdahulu; oleh itu penggunaan Borang MS 49 adalah paling sesuai seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 187(1) iaitu -

Seksyen 187. Cara membuat permohonan

(1) Jika melalui Enakmen ini sesuatu permohonan semasa apa-apa prosiding, sama ada sebelum atau selepas penghakiman, dibenarkan dibuat kepada Mahkamah secara nyata atau secara tersirat, maka permohonan itu hendaklah dibuat dalam Borang MS 49 dan hendaklah, melainkan jika diarahkan selainnya oleh Mahkamah, didengar dalam Kamar di hadapan seorang Hakim.

[19] Pada pendapat kami, bantahan awal boleh difailkan oleh mana-mana pihak jika berlaku salah satu ketakakuran berkaitan dengan bidangkuasa, pliding / kertas kausa dan / atau relif tuntutan / permohonan yang dimohon. Bantahan Awal yang difailkan oleh Pemohon ini antara lain adalah berkaitan dengan kertas kausa iaitu sama ada penggunaan Borang MS 13 atau Borang MS 49 yang wajar digunakan di dalam Permohonan Lanjut Tempoh.

[20] Bagi mengulas isu ini, kami merujuk kepada seksyen 13 ETMMSS 2003 yang menyatakan seperti berikut-

Seksyen 13. Bentuk permohonan

(1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan kemudian daripada ini, tiap-tiap permohonan hendaklah dibuat melalui notis dalam Borang MS 3 dan disokong dengan affidavit yang diangkat sumpah melalui enakmen ini.

[21] Seksyen 13 adalah suatu peruntukan umum bagi memulakan suatu permohonan tetapi frasa “ *kecuali sebagaimana yang diperuntukkan kemudian daripada ini* ” telah memberi pengecualian kepada bentuk permohonan di dalam peruntukan yang diperuntukkan selepas daripada itu .

[22] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa penggunaan Borang MS 49 adalah lebih sesuai seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 187(1) ETMMSS 2003. Ini adalah kerana Permohonan Lanjut Tempoh adalah permohonan interlocutori dari kes rayuan dan ia bukan kes induk atau kes pemula yang perlu menggunakan Borang MS 3.

[23] Kami juga merujuk kepada Kes Rayuan No.: 10000-077-0035-2019 di antara *Ahmad Tajudin bin Mohd lwn Faridah Ainy binti Jaudin* iaitu di dalam permohonan kebenaran memfailkan alasan rayuan di luar tempoh. Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada 16 Julai 2020 telah memutuskan seperti berikut -

“ Kami juga berpendapat bahawa Pemohon telah tersalah arah dari segi aturan dalam mengemukakan permohonannya ini kepada kami. Pemohon sepatutnya membuat permohonan dengan menggunakan ‘Borang MS 49’ dan bukannya ‘Borang MS 3’ .”

[24] Berdasarkan ulasan di atas, kami berpendapat telah tidak berlaku ketidakakuran di dalam penggunaan borang oleh Responden di dalam Permohonan Lanjut Tempoh yang difailkan. Malah pada hemat kami tindakan merujuk kepada maklumat atau panduan di dalam laman web adalah kurang wajar kerana maklumat atau panduan tersebut bukanlah sesuatu yang muktamad berbanding dengan rujukan kepada peruntukan undang-undang itu sendiri.

Isu Kedua : Sama ada alasan Responden di dalam Permohonan Interlokutori Pelanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan adalah tidak berasas dan munasabah di sisi fakta dan undang-undang untuk Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan permohonan Responden

[25] Pemohon menghujahkan bahawa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Responden di dalam Permohonan Lanjut Tempoh adalah tidak berasas dan munasabah di sisi fakta dan undang-undang. Pemohon mempertikaikan tindakan wakil peguam syarie Responden pergi ke alamat (rumah Pemohon) di Chymes Gurney sedangkan alamat terkini Pemohon seperti yang digunakan di dalam tuntutan mutaah Pemohon di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah di Apartment No. 6A-4-4, Kondominium No. 8, Ampang Hilir , No. 6, Jalan Ampang Hilir, 55000 Kuala Lumpur.

[26] Pemohon juga tiada pengetahuan mengenai kehadiran wakil peguam syarie Responden di rumah Pemohon di Ampang Hilir kerana hasil semakan buku kedatangan tetamu di pintu pengawal keselamatan rumah Pemohon tidak mendapati catatan nama wakil peguam syarie Responden pada tarikh dan masa yang dinyatakan berlaku.

[27] Pemohon seterusnya menghujahkan bahawa wakil peguam syarie Responden boleh sahaja meletakkan dan meninggalkan Notis Rayuan Tersebut di hadapan peguam syarie Pemohon sepertimana yang diperuntukkan di dalam seksyen 42 ETMMSS 2003; sebaliknya Peguam Syarie Responden telah berpendirian bahawa serahan tersebut gagal seterusnya memfailkan Afidavit Tanpa Penyampaian dan Permohonan Lanjut Tempoh.

[28] Pemohon percaya pendirian tersebut berpunca daripada kekurangan pemahaman Peguam Syarie Responden mengenai serahan dokumen kepada peguam syarie yang mana tindakan ini telah mencelarukan kes rayuan dan menyusahkan Pemohon untuk menjawab Permohonan Lanjut Tempoh.

[29] Responden menghujahkan bantahan awal secara lazimnya membincangkan isu undang-undang sebaliknya Pemohon telah memasukkan merit kes Permohonan Lanjut Tempoh sedangkan isu berkenaan alasan-alasan Permohonan Lanjut Tempoh sepatutnya dibangkitkan di dalam kes Permohonan Lanjut Tempoh.

[30] Responden memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh atas kegagalan menyerahkan Notis Rayuan kepada Pemohon sepertimana yang diperuntukkan di dalam seksyen 139(8) ETMMSS 2003. Malah Responden memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh berdasarkan peruntukan undang-undang iaitu seksyen 238 ETMMSS 2003 yang membenarkan Mahkamah memanjangkan atau memendekkan masa.

[31] Responden menghujahkan Responden tidak berniat untuk melengahkan serahan Notis Rayuan dan kegagalan serahan adalah berpunca daripada kengganannya Pemohon dan Peguam Syariannya untuk menerima Notis Rayuan tersebut.

Permohonan Lanjut Tempoh juga difailkan hanya selepas lima (5) hari dari tarikh akhir serahan.

[32] Responden seterusnya menghujahkan Permohonan Lanjut Tempoh telah difailkan mengikut perundangan yang betul dan menggunakan borang yang betul. Isu-isu tentang alasan permohonan hendaklah dibicarakan di dalam kes Permohonan Lanjut Tempoh itu sendiri.

[33] Kami sekali lagi ingin menegaskan bahawa bantahan awal lazimnya dimohon apabila berlaku ketakakuran berkaitan bidangkuasa, pliding/kertas kausa dan/atau relif tuntutan / permohonan yang dimohon. Kami merujuk kepada Kes Rayuan No. 10000-041-0021-2019 di antara *Adi Azuan bin Abdul Ghani lwn. Rosezalina binti Daros @ Darooi* di mana Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 30 November 2020 telah memberi panduan mengenai perkara-perkara yang boleh dimohon di dalam bantahan awal.

“ Bantahan Awal boleh difailkan oleh mana-mana pihak jika berlaku salah satu ketakakuran berkaitan dengan bidangkuasa, pliding / kertas kausa dan / atau relif tuntutan / permohonan yang dimohon.”

[34] Kami dapati alasan Bantahan Awal ini adalah kerana Responden gagal menyerahkan Notis Rayuan kepada Pemohon berdasarkan seksyen 139(8) ETMMSS 2003, ketakakuran prosiding semasa Responden memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh dan alasan bagi Permohonan Lanjut Tempoh tidak berasas dan munasabah di sisi fakta dan undang-undang.

[35] Ketidakpatuhan Responden terhadap peruntukan seksyen 139(8) ETMMSS 2003 telah diakui oleh Responden dan rentetan daripada itulah Responden telah

memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh. Kami telah mengulas dan menolak isu berkaitan ketakakuran prosiding di dalam Permohonan Lanjut Tempoh.

[36] Kami juga telah meneliti hujahan pihak-pihak berkenaan alasan-alasan Permohonan Lanjut Tempoh yang dipertikaikan oleh Pemohon sebagai tidak berasas dan tidak munasabah di sisi fakta dan undang-undang. Pada hemat kami, sepatutnya Pemohon memfailkan Afidavit Jawapan bagi menjawab Permohonan Lanjut Tempoh tersebut dan bukannya memasukkan permohonan bantahan awal kerana isu yang dibangkitkan adalah berkisar mengenai Permohonan Pelanjutan Tempoh tersebut. Justeru itu, dengan memfailkan Afidavit Jawapan terhadap Permohonan Lanjut Tempoh sudah memadai untuk Pemohon menjawab permohonan tersebut. Oleh yang demikian kami juga tidak akan mengulas mengenai alasan Permohonan Lanjut Tempoh tidak berasas dan munasabah di sisi fakta dan undang-undang.

[37] Berdasarkan ulasan yang kami kemukakan terhadap isu yang dinyatakan, kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa telah berlaku ketakakuran semasa Responden memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh. Kami juga berpendapat Responden berhak diawardkan / diberikan kos prosiding akibat daripada pemfailan kes bantahan awal ini atas pertimbangan masa, tenaga dan usaha yang telah dikeluarkan serta dicurahkan oleh Responden bagi pengurusan dan prosiding kes bantahan awal ini, di samping itu juga prosiding bantahan awal ini telah memberi kesan dan telah menyebabkan kes Permohonan Lanjut Tempoh tersebut secara tidak langsungnya telah terhenti prosidingnya.

[38] Kami juga ingin menasihati pihak-pihak supaya lebih berhati-hati dan berhemah sebelum mengambil sebarang tindakan undang-undang supaya dapat

mengelakkan daripada memberikan kesan yang buruk kepada diri sendiri mahupun pihak yang lain.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Permohonan Bantahan Awal Pemohon ini adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 2,000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



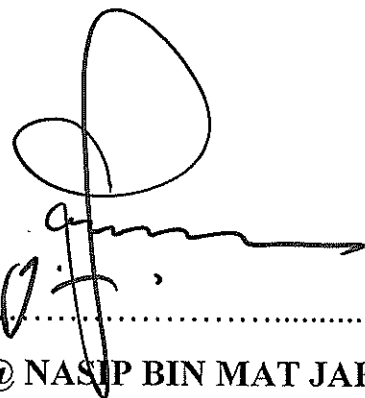
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

